

1500177-62.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... ou aplicação da menoridade relativa e do tráfico privilegiado (fls.126/137).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Fernanda Guignoni Leal, policial militar, disse no decurso de um patrulhamento no local dos fatos, ponto conhecido de tráfico de drogas, avistou dois indivíduos que ao perceber a presença dos policiais empreenderam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500177-62.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500177-62.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRYAN CRISTPHER APARECIDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

BRYAN CHRISTPHER APARECIDO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta de 22h15min, na Rua Manoel Simões Caseiro, nº 1, Cidade Náutica, nesta cidade de São Vicente, o réu trazia consigo, transportava e guardava 79 (setenta e nove) porções de cocaína, com peso bruto de 90g (noventa gramas), 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, com peso bruto de 16g (dezesesseis gramas), 31 (trinta e uma) porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso bruto de 63g (sessenta e três gramas), e 1 (um) comprimido de ecstasy, com peso bruto de 1g (um grama) para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 9),

auto de constatação provisória (pág. 12) e fotografias (págs. 17/19).

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelos prédios em construção no condomínio Tancredo Neves, ponto de tráfico de drogas, ocasião em que integrantes da viatura CGP I39225 tentaram abordar dois indivíduos em atitude suspeita, mas eles correram por dentro das construções.

Policiais da viatura I39202 conseguiram deter o denunciado, e, realizada a abordagem, em revista pessoal, com ele foi encontrada uma bolsa no casaco contendo 79 (setenta e nove) microtubos de cocaína, 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, 31 (trinta e uma) porções de maconha e 1 (um) comprimido de ecstasy, e moedas. No bolso dele foi encontrado o restante do dinheiro, totalizando R\$ 78,00 (setenta e oito reais), oriundo do tráfico de drogas.

Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva por ocasião da audiência de custódia, conforme decisão (págs. 30/32).

Oferecida a denúncia (págs. 42/44), o réu foi notificado para apresentar defesa prévia (pág. 63), apresentada pela Defensoria Pública nas págs. 70/73.

Recebida a denúncia em 28/03/2022 (págs. 79/81).

O réu foi citado (pág. 94).

Em audiência de instrução realizada virtualmente, através da plataforma Microsoft Teams, em razão da pandemia do COVID 19, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, uma testemunha comum e duas testemunhas de defesa, interrogando-se o réu (pág. 287).

Laudos de exame químico toxicológico juntados nas págs. 100/105.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls.109/118), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou aplicação da menoridade relativa e do tráfico privilegiado (fls.126/137).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Fernanda Guignoni Leal, policial militar, disse no decurso de um patrulhamento no local dos fatos, ponto conhecido de tráfico de drogas, avistou dois indivíduos que ao perceber a presença dos policiais empreenderam fuga, após breve perseguição, os policiais lograram êxito em abordar o réu, no qual havia em suas vestes uma quantia em dinheiro e em sua posse uma bolsa com entorpecentes.

Em audiência, a testemunha Rodrigo Faganello Bertazzo, policial militar, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em interrogatório, o réu Bryan Christopher Aparecido dos Samtps negou a prática do delito, alegando que estava indo em direção à casa de sua namorada, momento que foi abordado por dois policiais, após ser indagado se estava na posse de algum entorpecente e se tinha passagem, o acusado disse que não, ao decorrer alguns minutos seu pai passou pelo local, apresentando o documento do réu em que constou que estava foragido, sendo encaminhado para a delegacia.

A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas nos autos conforme auto de prisão em flagrante (págs.1/2), auto de exibição e apreensão (pág.9), auto de constatação provisória (pág. 12), fotografias (págs. 17/19), laudos de exame químico toxicológico (págs. 100/105), no qual evidenciam a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que esse ao perceber a presença dos policiais empreendeu fuga, ao passo que a versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que o denunciado mencionou que as drogas foram apresentadas drogas pelos policiais somente na delegacia para prejudicá-lo, não havendo nenhum indício

inequívoco e contundente da existência deste fato.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante atinente da menoridade, todavia, nos moldes da súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o réu é tecnicamente primário e a condenação existentes não pode se caracterizar mau antecedente. Assim, diminuo a pena na metade, devido a quantidade e variedade de drogas em posse do acusado, correspondente a 79 (setenta e nove) porções de cocaína, com peso bruto de 90g (noventa gramas), 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, com peso bruto de 16g (dezesesseis gramas), 31 (trinta e uma) porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso bruto de 63g (sessenta e três gramas), e 1 (um) comprimido de ecstasy, com peso bruto de 1g (um grama), atingindo a pena, em definitivo, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Atendendo os requisitos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes em serviços à comunidade e multa, no tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado BRYAN CHRISTPHER APARECIDO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento das penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor mínimo, com a conversão da pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade e multa no seu valor mínimo.

Determino a perda dos bens em valores em favor da União. Diante da pena aplicada, faculto o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

PIC

São Vicente, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA